

1521693-49.2019.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Fernanda Galizia Noriega
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 28ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA e FABIANO SANTOS DE PONTES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II, c/c o artigo 29, caput, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
28ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521693-49.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521693-49.2019.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA e FABIANO SANTOS DE PONTES, qualificados nos autos, estão

sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de julho de 2019, por volta de 13h45min, na Rua Jose Peres Campelo, bairro Pirituba, via Pública, nesta cidade e comarca de São Paulo, e mais um indivíduo não identificado, possivelmente do sexo feminino, todos agindo em concurso subjetivo pautado pela divisão dos atos executórios e previamente ajustados para a prática delinquencial aqui narrada, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo (não apreendida) em desfavor da vítima Orlandina, subtraíram para eles a quantia pecuniária de R\$1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais) que levava consigo e a ela pertencente, a qual não mais foi recuperada.

Boletim de ocorrência (fls. 03/08, 13/14 e 19/21).

Folha de antecedentes e certidões - réu Paulo - fls. 77/78, 98/99, 102/103 e 186/190; réu Jonathan - fls. 79/81, 93/95, 100/101 e 191/194; e réu Fabiano - fls. 84, 96/97.

Recebida a denúncia (fls. 83), os réus foram citados - réu Paulo - fls. 123; réu Fabiano - fls. 125 e 195/197;

Apresentada defesa prévia em favor dos réus - réu Paulo - fls. 139; réu Fabiano - fls. 154/155.

Ratificado o recebimento da denúncia - réu Paulo - fls. 143; réu Fabiano - fls. 158.

Designada a audiência virtual (fls. 203/204).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas comuns e foi interrogado o réu Paulo. Fabiano permaneceu em silêncio.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu Paulo nos termos da denúncia e a absolvição de Fabiano por insuficiência de provas.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova produzida no tocante a Fabiano. No tocante a Paulo, réu confesso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; afastamento da causa de aumento do emprego de arma, pois não apreendida; a fixação de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Anote-se que a capitulação delitiva encontra-se equivocada na denúncia, não se falando em crime tentado. Considerando que a descrição é de crime consumado e que o réu se defende dos fatos e não da capitulação delitiva - naha mihi factum dabo tibi jus - trata-se de mero erro material.

Autoria e materialidade do roubo restaram comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

Orlandina, a vítima, disse que o rapaz mais baixinho falou que foi fita dada.

Depois havia um carro com mais dois elementos dentro. Fabiano foi o mandante. O

outro, Paulo Henrique, baixinho, era o que estava armado e estava com a moça.

Estava na calçada, do lado de fora do estabelecimento. Falou que estava na mesma

correria. E a moça chamou o baixinho e ele falou que foi fita dada. O mandante e

mais outro que não apareceu estavam no carro. Roubaram 1800 ou 800 reais, não

lembra mais. Era do estabelecimento em que trabalhava. Era um local de reciclagem.

Conhecia o primeiro número 1. Ele comprava mercadoria da declarante. O dinheiro

estava em seu bolso. O cliente tinha acabado de pagar e saiu. Mostrou a foto deles

em juízo. Não viu o carro, quem viu foi o rapaz que correu atrás deles. A polícia

estava vindo. No dia que foi na delegacia o delegado falou que o carro estava em

nome do mandante. Eles foram pegos na noite seguinte. Os fatos aconteceram por

volta de 13:30/14h. No dia seguinte foi chamada porque eles foram presos em outros

assaltos no decorrer da noite. O pequenininho tinha até sofrido um acidente no dia.

Não recuperou o dinheiro. Não viu o rapaz do veículo, foi o menino que falou que

ele tinha sido o mandante. Um final de semana antes o mandante e o cunhado dele

(número 3 da foto apresentada) foram até o comércio. Pediu para eles aguardarem

fora e eles tentaram colocar a declarante para dentro e não fizeram nada no dia, mas achou o comportamento muito estranho. Eles disseram que deveriam vender bastante e entrava bastante dinheiro. O rapaz que correu atrás é que viu. No dia não viu o rapaz no momento dos fatos.

Gelson, policial civil, reconheceu o réu preso (Paulo Henrique) e não reconheceu o réu solto. Roubo de adega, na delegacia foi feito reconhecimento. A vítima da ocorrência reconheceu. Na sequência a PM emitiu um alerta geral de que o veículo tinha participado de roubo em data anterior. Foi solicitado ao depoente que tentasse localizar a vítima, dona Orlandina. Ela foi localizada e reconheceu um dos autores, que apontou a arma, junto com a moça. A moça não foi localizada. Ela reconheceu 100% o rapaz que estava com a arma. Os outros dois ela soube que estavam junto com o carro. Ela reconheceu um rapaz que comprava vasilhame dela. Não foi flagrante. Quem tomou o dinheiro foi uma moça que não foi localizada.

Posteriormente todos foram correndo até o veículo. No veículo havia mais duas pessoas. No primeiro roubo que eles foram pegos a vítima reconheceu os dois que estavam lá pois já eram conhecidos dele. Os três foram indiciados.

Interrogado, o réu Paulo confessou a prática do delito. Por volta de 9 horas de manhã, falou com um colega, ele chamou o uber do Fabiano, combinou o valor até Pirituba. Ele levou até o local. Fez o roubo e voltou para o carro. Deu um dinheiro a mais para ele. Ele cobrou 80 e deu 200 para ele. Voltou para a sua casa e ficou para passar no açougue. Já tinha pegado o contato dele mais cedo, fez amizade, e falou que ia buscar a mulher e tinha uma mercearia. Fez o assalto, foi embora, pegou a mulher, as crianças e foi embora. No outro dia, meio dia e meia foi acidentado em um delito e foi para a delegacia. Desconhece o outro rapaz. O que fez o cavalo com o carro estava lá também. Perdeu casamento, perdeu tudo. Estava com seu parceiro e o Fabiano. Fabiano era uber. Ele não sabia do roubo. Já foi processado outras vezes por outros dois roubos e um furto. Tem condenação atual no semiaberto. Quer pedir desculpas pela sua atitude. Hoje está sabendo dar valor ao que é a vida. Trabalhava de ajudante de padaria e de cabeleireiro. Ganhava 150 reais de sábado e domingo. De segunda à sexta cortava cabelos.

Interrogado, o réu Fabiano permaneceu em silêncio, exercendo direito constitucional.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, no tocante ao réu confesso Paulo Henrique. No tocante a Fabiano, a hipótese é de absolvição por insuficiência de provas, reinando a dúvida acerca da efetiva participação do réu no delito, mister se fazendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Como bem ressaltado pelo órgão acusatório o registro da ocorrência confirma a materialidade delitiva e a autoria restou incontestada diante da confissão espontânea do réu.

A vítima reconheceu Paulo Henrique como sendo a pessoa armada e reconheceu Fabiano como sendo a pessoa que estava no carro, mas afirmou que não a viu, soube por terceiros e disse que já conhecia Fabiano porque ele já tinha ido ao comércio em situação anterior.

O policial civil ouvido em juízo reconheceu o réu preso e confirmou que ele foi reconhecido pela vítima.

Assim, diante da prova colhida em juízo a absolvição do réu Paulo é meta impossível de se alcançar.

No tocante a Fabiano, Paulo Henrique alegou que apenas usou os serviços de transporte dele - uber - afirmando que ele desconhecia a intenção de praticar o roubo e o próprio órgão acusatório requereu a absolvição, porquanto a vítima não viu Fabiano no sítio dos acontecimentos e apenas ouviu falar que ele estaria no carro. Não se produziu, portanto, prova concreta de que tenha ele participado do delito e a dúvida deve beneficiá-lo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Restou caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois o réu afirmou que agiu com outro indivíduo.

No tocante ao emprego de arma, considerando que a arma não foi apreendida, não tendo sido, assim, submetida a exame pericial, não há que se falar em reconhecimento da causa de aumento, não obstante a bem posta manifestação do órgão

acusatório em sentido contrário. Há nos autos informação de uso de arma, mas não houve informação de disparo ou qualquer outra prova que trouxesse a certeza de que se tratava de arma de fogo com potencialidade lesiva ou de eventual simulacro. O crime se consumou, pois o réu logrou se apossar, mediante grave ameaça, do dinheiro da vítima, o quanto basta à consumação do roubo. Nesse sentido foi editado o enunciado de súmula nº 582 do STJ, que assim dispõe: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". O dinheiro subtraído não foi recuperado.

Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase fixo a pena base no mínimo legal, pois o réu era primário e não ostenta maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não se verificam agravantes. É reconhecida em favor do réu a confissão espontânea, mas sem reflexo na pena, pois no mínimo legal.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não se verificam causas de diminuição.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 13 (treze) dias-multa, no piso.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado. O roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com que a cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do mundo, salientando-se que, em que pese sua primariedade, o réu praticou roubo circunstanciado pelo emprego de arma, o que denota maior gravidade em seu agir e evidencia a necessidade de adoção de postura mais rígida por parte do Poder Judiciário a fim de coibir a prática de novos delitos. Anote-se, ainda, que o réu afirmou em juízo já ter sido condenado por outro delito praticado na mesma época.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, o que faço para:

A) ABSOLVER o réu FABIANO SANTOS DE PONTES, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fulcro no disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O réu Paulo é preso por outro processo. Faculto apelo em liberdade por este, se eventualmente solto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu PAULO no rol dos culpados.

Deixo de condenar o réu PAULO ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA